

# 한국가스공사 상임감사위원

## 시정(환수)요구

일련번호 제22-공급종합-17호

제 목 재해예방 기술지도 미이행 공사 산안비 전액지급 부적정

소 관 부 서   본부       본부

조 치 부 서   본부       본부

400

## 1. 업무 개요

□□□□□□본부 ○○○○부는 직제규정 시행세칙 [별표2]분장업무에 따라  
 천연 가스공급설비 신·증설, 개선·보강공사 등의 시공 및 공정관리를 담당하며,  
 공사 설계변경 및 준공조서 작성, 기성검사 및 공사비 정산 등의 업무를 담당  
 하고 있다.

## 2. 관계규정 및 판단기준

「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 및 73조(건설공사의 산업재해 예방 지도)에 따라 건설공사도급인은 해당 건설공사를 시공하는 동안에 “건설재해 예방전문지도기관”에서 건설 산업재해 예방을 위한 지도를 받아야 하며, 동법 시행령 제59조(건설재해예방 지도 대상 건설공사도급인)에서는 대상 건설공사를 공사금액 1억 원 이상 120억 원 미만인 공사로 규정하고 있다.

또한, 건설산업 재해예방을 위한 지도비용은 산업안전보건관리비로 집행이 가능하며, 「산업안전보건법」 시행령 [별표 18](건설재해예방 전문지도기관의 지도 기준)에 따르면 건설공사발주자는 기술지도계약을 체결하지 않은 건설공사도급인에게 계상한 산업안전보건관리비의 20%에 해당하는 금액을 지급하지 않거나 환수할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

〇〇〇〇〇본부 〇〇〇〇〇부는 ‘용강·(주)GS 계량설비 교체공사(계약상대자 : (주)C C C C)’를 [표]와 같이 실시하며, 계약상대자가 건설재해예방 전문지도기관의 기술지도를 실시하지 않았는데도 불구하고, 계상된 산업안전보건관리비의 20%를 감액하지 않고 전액 지급하였다.

[표] 용강, (주)GS 계량설비 교체공사 실시 현황

| 공사명                    | 계약기간                | 계약금액(원)     |             | 산업안전보건관리비(원) |           |
|------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|-----------|
|                        |                     | 당초          | 준공          | 당초           | 준공        |
| 〇〇, (주)GS<br>계량설비 교체공사 | ‘21. 7. 9<br>~11.30 | 127,114,200 | 124,055,800 | 2,030,969    | 2,423,600 |

※ 출처 : 〇〇〇〇〇본부 제출 자료

관계부서 등 의견 및 검토결과

〇〇〇〇〇본부 〇〇〇〇〇부는 업무수행과정의 미흡함을 인정하며 초과 지급된 산업안전보건관리비에 대하여는 환수하겠다는 의견을 제시하였다

조치할 사항

▣▣▣▣▣▣본부장은 초과 집행한 산업안전보건관리비 590,868원(일반관리비 및 이윤 포함)을 환수하시기 바랍니다. (시정)

[관련부서]

▣▣▣▣▣▣본부 ○○○○○부